

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יונתן מישרקי

5052/25/פ

הצעת חוק להגבלת השיווק של גז קצפות לצרכן, התשפ"ה–2024

הגדרות

1. בחוק זה –

"בית אוכל" – כהגדרתו בסעיף 25 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), שמגישים בו קצפת;

"גז קצפות" – דו-חנקן חמצני (NITROUS OXIDE (N2O);

"חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) – חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו–2015¹;

"מכירה" – כהגדרתה בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון).

2. הגבלת מכירה

(א) לא ימכור אדם גז קצפות אלא לאחד מאלה:

וייבוא של גז קצפות

(1) למקום לממכר קמעונאי של מוצרי אפייה, שיותר ממחצית ממחזור המכירות בו הוא ממכירת מוצרי אפייה;

(2) לבית אוכל;

(3) לבעל רישיון ייצור כמשמעותו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון);

(4) לצרכן, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(א) המכירה היא במקום כאמור בסעיף קטן (א)(1), ומסירת המכלים מבוצעת באותו מקום;

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 90.

(ב) המכירה היא לצרכן שמלאו 18 שנים והוא הציג בפני המוכר תעודה מזהה המעידה על גילו;

(ג) סך כל נפח מכלי הגז הנמכרים לאותו צרכן אינו עולה על 250 מ"ל;

(ד) המכירה מבוצעת בשעות שבין 08.00 ל-19.00.

(ב) בלי לגרוע מהוראות לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979², לא ייבא אדם גז קצפות אלא לשם מכירה בהתאם להוראות חוק זה.

עונשין 3. מי שמוכר או מייבא גז קצפות בניגוד להוראות סעיף 2, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977³, ואם המכירה או הייבוא היא לצרכן שטרם מלאו לו 18 שנים, דינו – מאסר חמש שנים.

שמירת דינים 4. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

ביצוע 5. שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה.

דברי הסבר

בעשור האחרון חלה עלייה מדאיגה בשימוש לרעה בגז קצפות (גז חמצן דו-חנקני), אשר זמין לרכישה בקלות בחנויות קמעונאיות ואינטרנטיות. בעוד שמטרתו המקורית של גז זה היא לשמש כחומר דחיסה במכשירי קצפת, ישנם רבים, ובעיקר צעירים, שמנצלים את זמינותו ואת מחירו הנמוך לצרכים שאינם לגיטימיים, כגון שימוש בגז לצורכי שכרון וסימום עצמי.

שימוש בגז קצפות בצורה זו מהווה סיכון בריאותי חמור: שאיפת גז חמצן דו-חנקני יכולה לגרום לסחרחורות, אובדן הכרה, פגיעה במערכת העצבים ואף למוות. בנוסף, שימוש תכוף בגז יכול לגרום לנזקים בלתי הפיכים למוח ולמחלות נוירולוגיות. במקרים רבים השימוש בגז נעשה בסביבה בלתי מפקחת, ללא ידיעת ההורים או המבוגרים האחראים, מה שמעצים את הסכנה הפוטנציאלית.

הצעת החוק נועדה להסדיר באופן ברור ומוקפד את השימוש והסחר בגז קצפות, במטרה להבטיח שיעודו יוגבל למטרותיו המקוריות בתעשיית המזון, כמו הכנת קצפת ומוצרים קולינריים אחרים.

הצעת החוק מבקשת להתמודד עם התופעה הקיימת על ידי הגבלת הנגישות לגז לציבור הכללי, ובפרט לבני נוער, כקבוצה בסיכון גבוה. באמצעות קביעת מגבלות ברורות על מכירת הגז ותנאים מחמירים לרכישתו, ובהם הגבלת מקום הרכישה, שעות הרכישה והיקף הרכישה והקפדה על הימנעות ממכירה לקטינים, הצעת החוק שמה למטרה לצמצם תופעות של שימוש לרעה, שמובילות לנזקים כמו פגיעות עצביות, התמכרות וסיכון חיי אדם. הצעת החוק מבקשת גם למנוע ייבוא של הגז לצרכנים שלא לשם

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.
³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מכירה כאמור – וכל זאת בלי לגרוע מהאיסורים שכבר קבועים היום בעניין הגז האמור כתכשיר רפואי והמגבלות החלות לגביו כתוסף מזון.

הצעת החוק יוצרת איזון בין הצורך להגן על בריאות הציבור לבין שמירה על פעילותם התקינה של בתי עסק הזקוקים לגז קצפות כחלק בלתי נפרד מעבודתם, כגון בתי אוכל וקונדיטוריות או חנויות למוצרי אפייה. כך, יוכלו עסקים אלו להמשיך ולפעול ללא פגיעה, תוך שמירה על פיקוח קפדני למניעת שימוש לרעה בגז. החוק שם דגש מיוחד על שמירה על שלומם ורווחתם של בני הנוער, כחלק מהמאבק הרחב יותר למניעת שימוש בחומרים בעלי השפעה לרעה וסיכון להידרדרות לסכנות בריאותיות וחברתיות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז בחשוון התשפ"ה (18.11.2024)